

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)

FACULTAD DE DERECHO

Derecho

Derecho Procesal Civil y Comercial

Unidad 17 — Modos Anormales de Terminación del Proceso

Comprender los institutos procesales es convertir la norma en herramienta de justicia.

Apuntes de estudio

Isaac Edgar Camacho Ocampo

2024

Este es un modesto aporte a los estudiantes de “Derecho Procesal Civil y Comercial”, no pretende sustituir el material oficial de la materia.

Índice general

1. Encuadre general: modos de terminación del proceso	2
1.1. El modo normal y los modos anormales	2
1.2. Los cinco institutos del CPCCN	2
2. El desistimiento (arts. 304–306, CPCCN)	4
2.1. Concepto	4
2.2. Legitimación: ¿quién puede desistir?	4
2.3. Modalidades: desistimiento del proceso y del derecho	5
2.3.1. Desistimiento del proceso	5
2.3.2. Desistimiento del derecho (o de la acción)	5
2.3.3. Cuadro comparativo	6
2.4. Oportunidad para desistir	6
3. El allanamiento (art. 307, CPCCN)	7
3.1. Concepto	7
3.2. Naturaleza: el allanamiento no es un reconocimiento de hechos ni de derecho	7
3.3. Características	8
3.4. Modalidades: expreso y tácito	8
3.5. Efectos según la combinación total/parcial y cumplimiento/incumplimiento	9
3.6. La cosa juzgada en el allanamiento	9
4. La transacción (art. 308, CPCCN — arts. 1641 y ss., CCyCN)	10
4.1. Marco normativo	10
4.2. Concepto y naturaleza	10
4.3. Requisitos formales	11

4.4. Materias excluidas de la transacción	11
5. La conciliación (art. 309, CPCCN)	12
5.1. Marco normativo	12
5.2. Concepto	12
5.3. Efectos	13
5.4. Distinción entre transacción y conciliación	13
6. La caducidad de la instancia (arts. 310–318, CPCCN)	14
6.1. Introducción y advertencia sobre derecho comparado provincial	14
6.2. Concepto	14
6.3. Ámbito de aplicación: procesos dispositivos	15
6.4. Fundamento	15
6.5. Distinción con la prescripción de la acción	15
6.6. Plazos de caducidad — Art. 310, CPCCN	16
6.6.1. Aclaración sobre el inciso 4º: el incidente de caducidad de instancia	16
6.7. Cómputo del plazo — Art. 311, CPCCN	17
6.7.1. El concepto de acto impulsor	17
6.8. Litisconsorcio — Art. 312, CPCCN	17
6.9. Supuestos de improcedencia — Art. 313, CPCCN	18
6.10. Legitimación y modo de operarse — Arts. 314, 315 y 316, CPCCN	18
6.10.1. Legitimación para pedir la declaración de caducidad (art. 315) . . .	18
6.10.2. Declaración de oficio (art. 316)	19
6.10.3. Efecto de la caducidad en segunda instancia sobre los recursos . . .	19
6.11. Efectos de la caducidad — Art. 318, CPCCN	19
6.11.1. Límite: la prescripción de la acción	19
6.11.2. Síntesis de efectos según la instancia	20
Cuadro de repaso — Método Cornell	21

Capítulo 1

Encuadre general: modos de terminación del proceso

1.1. El modo normal y los modos anormales

El proceso judicial puede concluir de dos maneras: a través de su **modo normal** — la sentencia definitiva, dictada tras el tránsito por las etapas introductoria, probatoria y de alegatos — o a través de alguno de los **modos anormales** (también denominados *modos extraordinarios* por parte de la doctrina) previstos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN).

Definición: Modo anormal de terminación del proceso

Todo aquel mecanismo que pone fin al proceso judicial por una vía distinta al dictado de la sentencia definitiva. El CPCCN regula cinco supuestos en los artículos 304 a 318: el desistimiento, el allanamiento, la transacción, la conciliación y la caducidad de la instancia.

Nota

La denominación “modo anormal” es la adoptada por el CPCCN. Parte de la doctrina prefiere hablar de “modos extraordinarios” de terminación del proceso, por oposición al modo “ordinario” o “normal” (la sentencia). La diferencia es meramente terminológica.

1.2. Los cinco institutos del CPCCN

Los cinco institutos previstos en los artículos 304 a 318 del CPCCN son:

1. **El desistimiento** (arts. 304–306): renuncia o abandono de la instancia o del derecho por parte de quien ejerce la pretensión.

2. **El allanamiento** (art. 307): sometimiento total o parcial del demandado a las pretensiones del actor.
3. **La transacción** (art. 308): contrato bilateral con concesiones recíprocas que extingue obligaciones litigiosas o dudosas.
4. **La conciliación** (art. 309): acuerdo intraprocesal celebrado ante el juez y homologado por éste.
5. **La caducidad de la instancia** (arts. 310–318): extinción del proceso por inactividad de la parte que tiene la carga de impulsarlo, una vez vencidos los plazos legales.

Cada instituto es analizado a continuación en sus requisitos, efectos procesales y diferencias con figuras afines.

Capítulo 2

El desistimiento (arts. 304–306, CPCCN)

2.1. Concepto

Definición: Desistimiento

Acto jurídico procesal mediante el cual quien ejerce una pretensión renuncia o abandona esa posición procesal. Puede recaer sobre la instancia en curso (desistimiento del proceso) o sobre el derecho sustancial mismo (desistimiento del derecho o de la acción).

En términos generales, desistir equivale a renunciar o abandonar. Su nota característica es que constituye un acto de quien *ejerce* una pretensión — no de quien se defiende.

2.2. Legitimación: ¿quién puede desistir?

Solo puede desistir quien articula una pretensión:

- **El actor**, respecto de la demanda principal.
- **El reconviniente**, respecto de la reconvención planteada.

El demandado que únicamente ejerce defensas no tiene pretensión propia y, por consiguiente, no puede desistir.

Importante

Para desistir válidamente se requiere **doble legitimación**:

1. **Legitimación sustancial**: capacidad de derecho respecto de la pretensión en cuestión.

2. **Legitimación procesal:** si quien desiste actúa mediante representante o apoderado, éste debe contar con poder *especial y expreso* que lo faculte específicamente para desistir — ya sea del proceso o del derecho. El poder general de representación no es suficiente.

2.3. Modalidades: desistimiento del proceso y del derecho

El CPCCN distingue dos modalidades con efectos radicalmente distintos.

2.3.1. Desistimiento del proceso

El desistimiento del proceso supone la renuncia a continuar con la instancia en curso, pero **no afecta el derecho sustancial**. En consecuencia:

- El actor puede iniciar un nuevo proceso en ejercicio del mismo derecho, siempre que la acción no se encuentre prescripta.
- No genera cosa juzgada material sobre el derecho.

Desde el punto de vista de su carácter unilateral o bilateral, la distinción es la siguiente:

- **Antes de la notificación del traslado de la demanda:** el desistimiento del proceso es *unilateral*; el actor puede desistir sin requerir la conformidad del demandado.
- **Después de la notificación del traslado de la demanda:** el desistimiento del proceso requiere la *conformidad del demandado*. El fundamento radica en que, una vez notificado, el demandado ya está vinculado a la relación procesal y el desistimiento podría perjudicarlo si el actor quisiera reeditararlo en otro proceso.

2.3.2. Desistimiento del derecho (o de la acción)

El desistimiento del derecho importa la renuncia al derecho sustancial mismo — no solo al proceso en curso. Sus características son:

- Es **siempre unilateral**: no requiere la conformidad de la parte contraria en ningún caso.
- El fundamento de su carácter unilateral es claro: el actor renuncia a su propio derecho, lo cual beneficia al demandado — quien queda liberado de ser demandado nuevamente por la misma pretensión — y no lo perjudica.
- Produce efectos análogos a los de la **cosa juzgada material**: el derecho no puede hacerse valer en otro proceso distinto.

2.3.3. Cuadro comparativo

Aspecto	Desistimiento del proceso	Desistimiento del derecho / acción
¿Quién puede hacerlo?	Solo el actor o reconviniente	Solo el actor o reconviniente
Conformidad de la contraparte	Necesaria si ya se notificó el traslado de demanda	No se requiere (siempre unilateral)
Efecto sobre el derecho	No lo extingue; puede replantearse en otro proceso	Lo extingue definitivamente
Cosa juzgada material	No genera cosa juzgada material sobre el derecho	Opera con efecto de cosa juzgada material
Posibilidad de nuevo proceso	Sí, mientras el derecho no esté prescripto	No; el derecho fue renunciado

Cuadro 2.1: Diferencias entre el desistimiento del proceso y el desistimiento del derecho

2.4. Oportunidad para desistir

El desistimiento solo puede operar **antes del dictado de la sentencia definitiva**. Una vez pronunciada la sentencia, el proceso ha concluido por su modo normal y el desistimiento carece de objeto: la pretensión ya fue resuelta mediante la sentencia y el derecho ya fue reconocido o rechazado.

Capítulo 3

El allanamiento (art. 307, CPCCN)

3.1. Concepto

Definición: Allanamiento

Acto jurídico procesal mediante el cual el demandado — o el reconvenido, respecto de la reconvenición — se somete total o parcialmente a las pretensiones de la parte actora.

El allanamiento es el modo anormal que opera desde el polo pasivo de la relación procesal: le corresponde al **demandado** (a diferencia del desistimiento, que corresponde al actor o reconviniendo).

3.2. Naturaleza: el allanamiento no es un reconocimiento de hechos ni de derecho

Importante

El allanamiento **no importa** el reconocimiento de la verdad de los hechos alegados por el actor, ni el reconocimiento del derecho invocado. Es simplemente un acto voluntario del demandado que expresa su decisión de no oponerse al progreso de la pretensión. En consecuencia, los hechos reconocidos en el marco de un allanamiento **no pueden invocarse como verdaderos** en otro proceso, como si hubieran sido afirmados en una sentencia.

Esta distinción es esencial y se proyecta directamente sobre los efectos de cosa juzgada, que se analizan en la sección 3.6.

3.3. Características

- Es un acto **unilateral**: no requiere la conformidad del actor. El demandado puede allanarse sin que el actor deba aceptarlo.
- Puede ser **expreso** o **tácito**.
- Puede ser **total** o **parcial**.

3.4. Modalidades: expreso y tácito

Allanamiento expreso: la parte demandada manifiesta de modo contundente, sin lugar a dudas, su voluntad de someterse a las pretensiones del actor. La declaración debe ser inequívoca.

Allanamiento tácito: surge de una actitud del demandado que, aun sin manifestación expresa, resulta *incontrovertible* en cuanto implica someterse a las pretensiones actoras. Dada la mayor incertidumbre que genera, se exige que la actitud sea absolutamente incompatible con cualquier otra interpretación.

Ejemplo: Allanamiento tácito claro

El demandado, sin oponerse a la pretensión del actor, se presenta ante el tribunal y satisface íntegramente la pretensión mediante el pago. Aunque no manifestó expresamente “me allano”, el efecto es incontrovertiblemente ese.

Ejemplo: Allanamiento tácito dudoso — demanda de desalojo

En una demanda de desalojo, la parte demandada se presenta y deposita en el tribunal las llaves del inmueble. La situación puede no ser incontrovertible: podrían existir otras cuestiones en discusión (p.ej., deuda de alquileres), de modo que la actitud no equivalga necesariamente a un allanamiento. Debe analizarse el caso concreto.

3.5. Efectos según la combinación total/parcial y cumplimiento/incumplimiento

Supuesto	Allanamiento + cumplimiento de la pretensión	Allanamiento sin cumplimiento
¿Qué hace el juez?	Dicta resolución interlocutoria y manda al archivo las actuaciones (art. 307 CPCCN)	Hace lugar a la pretensión y dicta sentencia definitiva para habilitar la ejecución
Tipo de resolución	Resolución interlocutoria	Sentencia definitiva
Etapas siguientes	Archivo del expediente	Ejecución de sentencia

Cuadro 3.1: Efectos del allanamiento según cumplimiento o no de la pretensión

3.6. La cosa juzgada en el allanamiento

La resolución que admite el allanamiento produce **cosa juzgada**, pero *con un alcance limitado*:

- La cosa juzgada opera respecto de la **pretensión**, no respecto de los hechos.
- Los hechos involucrados en el allanamiento no pueden invocarse como verdaderos en otro proceso, ya que no fueron objeto de reconocimiento ni de sentencia sobre su verdad.

Esto es coherente con la naturaleza del allanamiento: al no importar reconocimiento de hechos ni de derecho, la cosa juzgada resultante solo alcanza a la decisión sobre la pretensión puntual resuelta.

Capítulo 4

La transacción (art. 308, CPCCN — arts. 1641 y ss., CCyCN)

4.1. Marco normativo

Norma	Texto
Art. 308, CPCCN	Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez. Éste se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción y la homologará o no. En este último caso, continuarán los procedimientos del juicio.
Art. 1641, CCyCN	La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar el litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas.

Cuadro 4.1: Marco normativo de la transacción

4.2. Concepto y naturaleza

Definición: Transacción

Contrato bilateral en virtud del cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas (art. 1641, CCyCN). En el ámbito procesal, constituye un modo anormal de terminación del proceso que requiere presentación ante el juez y homologación judicial (art. 308, CPCCN).

La transacción es un **acto bilateral**: requiere el acuerdo de *ambas* partes. A diferencia del allanamiento o del desistimiento — que son actos unilaterales — ninguna de las partes puede imponer la transacción a la otra.

Puede ser **judicial** (celebrada en el marco de un proceso iniciado y presentada ante el juez) o **extrajudicial** (celebrada fuera del proceso, aunque igualmente puede recaer sobre derechos litigiosos).

4.3. Requisitos formales

Fórmula / Regla: Requisitos formales de la transacción judicial

1. Debe celebrarse **por escrito** (art. 1643, CCyCN).
2. Debe **presentarse ante el juez** de la causa en la que tramitan los derechos litigiosos, acompañando el instrumento firmado por los interesados; o bien suscribirse directamente un **acta ante el juez**.
3. El juez examinará la concurrencia de los requisitos legales y la **homologará o no**. Si no la homologa, el proceso continúa su curso.

Nota

Conforme al art. 1643 del CCyCN, si la transacción recae sobre derechos litigiosos, solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez de la causa.

4.4. Materias excluidas de la transacción

El art. 1644 del CCyCN establece que no pueden ser objeto de transacción:

- **Derechos en que esté comprometido el orden público**: por ejemplo, la nulidad de un matrimonio no puede ser materia de acuerdo entre las partes.
- **Derechos irrenunciables**: por ejemplo, los derechos laborales de los trabajadores.
- **Derechos sobre relaciones de familia o el estado de las personas**: por ejemplo, no es posible que las partes acuerden su divorcio mediante transacción ni que pacten el estado civil.

Excepción: sí pueden ser objeto de transacción los *derechos patrimoniales derivados* de las relaciones de familia, tales como:

- Las cuestiones sobre alimentos de hijos menores.
- La división de bienes conyugales bajo el régimen de comunidad.

Capítulo 5

La conciliación (art. 309, CPCCN)

5.1. Marco normativo

Norma	Texto
Art. 309, CPCCN	Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y homologados por éste tendrán autoridad de cosa juzgada.
Art. 36, inc. 2°, CPCCN	En cualquier momento del proceso el juez puede convocar a las partes para alcanzar una conciliación.
Art. 360, inc. 1°, CPCCN	En la audiencia preliminar, el juez intentará conciliar a las partes y acercarlas a los fines de alcanzar un acuerdo.

Cuadro 5.1: Marco normativo de la conciliación

5.2. Concepto

Definición: Conciliación (intraprocesal)

Acuerdo alcanzado por las partes dentro del proceso, ante la presencia y a instancia del juez, que pone fin al litigio y, una vez homologado por el magistrado, produce autoridad de cosa juzgada (art. 309, CPCCN).

La conciliación intraprocesal ubica al **juez** como actor central: es el magistrado quien convoca a las partes — en la audiencia preliminar (art. 360 CPCCN) o en cualquier momento del proceso (art. 36 CPCCN) — para intentar acercarlas a un acuerdo.

5.3. Efectos

Cuando las partes alcanzan un acuerdo conciliatorio:

- El proceso no termina por sentencia, sino por la realización del acuerdo.
- El acuerdo extingue las pretensiones antagónicas de las partes.
- Una vez **homologado por el juez**, produce el efecto de **cosa juzgada**.

5.4. Distinción entre transacción y conciliación

Ambos institutos comparten la nota de que conducen a un acuerdo que el juez puede homologar. Sin embargo, presentan diferencias esenciales:

Aspecto	Transacción	Conciliación
Iniciativa	Surge de la voluntad propia de las partes	A instancia o convocatoria del juez
Ámbito	Judicial o extrajudicial; puede recaer sobre derechos litigiosos o dudosos	Siempre intraprocesal (dentro del proceso)
Naturaleza jurídica	Contrato (arts. 1641 y ss., CCyCN)	Acuerdo procesal celebrado ante el magistrado
Estado del derecho	Puede recaer sobre derechos dudosos o litigiosos	Solo sobre derechos ya litigiosos (proceso iniciado)
Homologación	Puede o no ser homologado; el juez examina la validez	Se celebra ante el juez; produce cosa juzgada al homologarse

Cuadro 5.2: Diferencias entre transacción y conciliación

Capítulo 6

La caducidad de la instancia (arts. 310–318, CPCCN)

6.1. Introducción y advertencia sobre derecho comparado provincial

Importante

El análisis que sigue se circunscribe al sistema del **CPCCN** (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), aplicable en el fuero federal y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La regulación de la caducidad de la instancia **varía entre provincias**: cada código procesal provincial puede prever plazos, supuestos de improcedencia y modos de operarse distintos. Al momento de aplicar el instituto en la práctica, es imprescindible remitirse al código procesal de la jurisdicción correspondiente.

La caducidad de la instancia es el instituto más extensamente regulado en el capítulo de modos anormales (arts. 310–318 CPCCN) y, a la vez, el que mayor diversidad de interpretaciones ha generado en la jurisprudencia.

6.2. Concepto

Definición: Caducidad de la instancia

Modo anormal de terminación del proceso que opera cuando la parte que tiene la **carga de impulsar el procedimiento** incurre en inactividad procesal durante los plazos establecidos en el art. 310 del CPCCN. Configurados esos plazos, el tribunal puede declarar extinguida la instancia — de oficio o a petición de la parte contraria.

La nota esencial es la **inactividad procesal**: el proceso se paraliza por falta de impulso de quien tiene la carga de avanzarlo.

6.3. Ámbito de aplicación: procesos dispositivos

La caducidad de la instancia es aplicable a los **procesos dispositivos**, en los cuales la carga del impulso procesal recae sobre las partes. En este tipo de procesos, la inactividad de la parte que debe impulsar el avance — una vez vencidos los plazos legales — habilita la extinción de la instancia, ya sea de oficio o a petición de la contraria.

6.4. Fundamento

El instituto encuentra su justificación en dos razones concurrentes:

1. **Interés público:** los procesos judiciales no deben quedar indefinidamente paralizados. La inactividad prolongada de quien tiene la carga de impulsar el proceso genera la presunción de **abandono** de la instancia.
2. **Tutela del órgano jurisdiccional:** la relación procesal vincula no solo a las partes sino también al juez. El órgano jurisdiccional no puede quedar supeditado indefinidamente a los tiempos que las partes decidan manejar en sus procesos.

6.5. Distinción con la prescripción de la acción

Ambos institutos se fundan en una presunción de abandono generada por la inactividad, pero son distintos en su naturaleza y efectos:

Aspecto	Prescripción de la acción	Caducidad de la instancia
Naturaleza	Instituto de derecho sustancial	Instituto de derecho procesal
¿Qué se extingue?	El derecho / la acción	La instancia (el proceso en curso)
¿Desde cuándo corre?	Desde que nació el derecho exigible	Desde el último acto impulsor del proceso
¿Cancela la pretensión?	Sí (si prescribió, no puede reclamarse)	No (puede iniciarse nuevo proceso si el derecho no prescribió)
Cómputo	Según cada norma sustancial	Días corridos (incluye inhábiles, salvo ferias judiciales)

Cuadro 6.1: Diferencias entre prescripción de la acción y caducidad de la instancia

Importante

La caducidad de la instancia **no cancela la pretensión**. El actor puede promover un nuevo proceso ejerciendo el mismo derecho, siempre que éste no se encuentre alcanzado por la prescripción. Confundir ambos institutos es uno de los errores más frecuentes en la práctica.

La caducidad de la instancia se abre con la **promoción de la demanda**, independientemente de que se haya notificado o no el traslado de la demanda al demandado.

6.6. Plazos de caducidad — Art. 310, CPCCN

Fórmula / Regla: Plazos del art. 310, CPCCN

Se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos:

1. **Seis (6) meses**, en primera instancia.
2. **Tres (3) meses**, en segunda o ulterior instancia, y en cualquiera de las instancias en el juicio sumarísimo, en el juicio ejecutivo, en las ejecuciones especiales y en los incidentes.
3. **El plazo en que opere la prescripción de la acción**, si fuese menor a los indicados precedentemente.
4. **Un (1) mes**, en el incidente de caducidad de instancia.

6.6.1. Aclaración sobre el inciso 4º: el incidente de caducidad de instancia

El inciso 4º merece una explicación particular. Cuando la parte contraria acusa la caducidad de la instancia, se da traslado a la otra parte para que la conteste; luego el juez resuelve haciendo lugar o rechazando la caducidad. Este trámite constituye en sí mismo un **incidente**, y ese incidente de caducidad también tiene su propio plazo de caducidad: **un mes**.

Ejemplo: Funcionamiento del inciso 4º — caducidad del incidente de caducidad

La parte contraria acusa la caducidad de la instancia principal. El juez ordena el traslado a la otra parte. Si quien acusó la caducidad no notifica ese traslado (no envía la cédula electrónica correspondiente), y transcurre un mes sin que el incidente sea impulsado, la parte que debía ser notificada — y que jamás lo fue — puede a su vez acusar la caducidad del propio incidente de caducidad.

6.7. Cómputo del plazo — Art. 311, CPCCN

Fórmula / Regla: Reglas de cómputo del art. 311, CPCCN

Los plazos del art. 310 se computarán:

- **Desde:** la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero, que tenga por efecto **impulsar el procedimiento**.
- **Durante:** los días inhábiles (incluyendo feriados), salvo los correspondientes a las ferias judiciales.

Importante

Los plazos de caducidad de instancia **corren en días corridos** (incluyendo días inhábiles y feriados), a diferencia de los plazos procesales ordinarios que se computan en días hábiles. La única excepción: no se computan los días correspondientes a las **ferias judiciales** (feria de verano — enero — y feria de invierno — quince días en julio).

6.7.1. El concepto de acto impulsor

No cualquier presentación en el expediente constituye un acto impulsor del procedimiento. Para interrumpir el plazo de caducidad, el acto debe:

- Tener por finalidad concreta **hacer avanzar el proceso** hacia las etapas subsiguientes.
- Significar un impulso procesal real, no meramente formal o accesorio.

Ejemplo: Acto que NO constituye impulso procesal

Presentarse en el expediente únicamente para autorizar a un colaborador del estudio jurídico a visualizar el expediente no constituye un acto impulsor válido a los efectos del cómputo del plazo de caducidad.

El plazo se computa desde el día *siguiente* al último acto impulsor válido.

6.8. Litisconsorcio — Art. 312, CPCCN

En los supuestos de litisconsorcio, el impulso del procedimiento realizado por **uno de los litisconsortes beneficia a todos los demás**. El fundamento radica en la **indivisibilidad de la instancia**: no puede haber caducidad para un litisconsorte y no para otro. Si uno impulsa, ese impulso aprovecha a todos.

6.9. Supuestos de improcedencia — Art. 313, CPCCN

El art. 313 del CPCCN establece taxativamente los casos en que la caducidad de la instancia **no procede**:

1. **En los procedimientos de ejecución de sentencia**, salvo que se trate de incidentes que no guarden relación estricta con la ejecución procesal forzada propiamente dicha.
2. **En los procesos sucesorios y, en general, en los voluntarios**, también salvo los incidentes que en ellos se susciten.
3. **Cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al tribunal**: la inactividad debe poder imputarse a la parte, no al propio órgano jurisdiccional. Ejemplo: si ya se dictó el auto para sentencia y la sentencia no se pronunció por razones propias del tribunal, esa demora no puede perjudicar a la parte.
4. **Si se hubiere llamado autos para sentencia**, salvo que se dispusiere prueba de oficio; en este último caso, cuando la producción de esa prueba dependiere de la actividad de las partes, la carga de impulsar el procedimiento existirá desde el momento en que éstas toman conocimiento de las medidas ordenadas.

6.10. Legitimación y modo de operarse — Arts. 314, 315 y 316, CPCCN

6.10.1. Legitimación para pedir la declaración de caducidad (art. 315)

La declaración de caducidad puede ser pedida:

- En **primera instancia**: por el **demandado**.
- En el **incidente**: por la parte *contraria* a quien lo hubiere promovido.
- En el **recurso**: por la **parte recurrida**.

La petición debe formularse **antes de consentir** cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo legal. Si quien tiene derecho a acusar la caducidad consiente un acto impulsor posterior al vencimiento, pierde la posibilidad de invocar la caducidad por el período anterior.

La petición se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria.

6.10.2. Declaración de oficio (art. 316)

La caducidad puede ser declarada **de oficio** por el tribunal, sin otro trámite que la comprobación de los plazos del art. 310, pero siempre **antes de que cualquiera de las partes impulse el procedimiento**.

6.10.3. Efecto de la caducidad en segunda instancia sobre los recursos

Cuando la caducidad opera en segunda instancia, tiene un efecto adicional importante: la declaración de caducidad importa el **desistimiento del recurso** interpuesto por el peticionario. Si ambas partes apelaron y se declara la caducidad de la segunda instancia respecto del recurso de una de ellas, la Cámara no tratará ninguno de los dos recursos: la sentencia de primera instancia quedará firme.

6.11. Efectos de la caducidad — Art. 318, CPCCN

Fórmula / Regla: Efectos del art. 318, CPCCN

- **Caducidad en primera o única instancia:** no extingue la acción. El actor puede ejercerla en un nuevo juicio. Las pruebas producidas en el proceso caducado pueden hacerse valer en ese nuevo proceso.
- **Caducidad en instancias ulteriores:** acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida (la sentencia de primera instancia queda firme).
- **Relación entre instancia principal e incidentes:** la caducidad de la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes. Pero la caducidad de un incidente *no* afecta a la instancia principal.

6.11.1. Límite: la prescripción de la acción

Si bien la caducidad en primera instancia no extingue la acción, el actor solo podrá iniciar un nuevo proceso si el **derecho no se encuentra prescripto**. Si entre la caducidad y la intención de reiniciar el proceso el plazo de prescripción de la acción ya venció, la pretensión no podrá ejercerse.

6.11.2. Síntesis de efectos según la instancia

Instancia en que opera	Efecto
Primera o única instancia	No extingue la acción; puede iniciarse nuevo proceso; las pruebas producidas pueden hacerse valer en él
Instancias ulteriores (segunda, etc.)	Acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida (la sentencia de primera instancia queda firme)
Instancia principal	Comprende la reconvención y los incidentes
Incidente	No afecta a la instancia principal

Cuadro 6.2: Efectos de la caducidad según la instancia en que opera

Cuadro de repaso — Método Cornell

Unidad 17 — Modos Anormales de Terminación del Proceso (CPCCN)

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es un modo anormal de terminación del proceso?	Todo aquel que no es la sentencia definitiva. El CPCCN regula cinco supuestos en los arts. 304–318: desistimiento, allanamiento, transacción, conciliación y caducidad de la instancia. Parte de la doctrina los denomina “modos extraordinarios”.
¿Quién puede desistir y de qué?	Solo quien articula una pretensión: el actor o el reconviniente. Puede desistir del proceso (no extingue el derecho; puede replantearse en otro proceso) o del derecho / acción (extingue el derecho con efecto de cosa juzgada material). El desistimiento del proceso requiere conformidad del demandado si ya fue notificado el traslado.
¿Qué legitimación se requiere para desistir?	Doble legitimación: sustancial (capacidad sobre el derecho) y procesal (el representante debe tener poder especial y expreso; el poder general no alcanza).
¿Qué es el allanamiento y a quién corresponde?	Acto jurídico procesal del demandado (o reconvenido) por el que se somete total o parcialmente a las pretensiones del actor. Es unilateral, puede ser expreso o tácito, y no implica reconocimiento de la verdad de los hechos ni del derecho invocado.
¿Cómo opera el allanamiento con y sin cumplimiento de la pretensión?	Con cumplimiento : el juez dicta resolución interlocutoria y manda al archivo. Sin cumplimiento : dicta sentencia definitiva para habilitar la ejecución de sentencia.
¿Qué cosa juzgada produce el allanamiento?	Cosa juzgada respecto de la pretensión , no respecto de los hechos (que no fueron reconocidos como verdaderos). Los hechos no pueden invocarse como reconocidos en otro proceso.
¿Qué es la transacción y en qué difiere de la conciliación?	La transacción es un contrato bilateral en que las partes se hacen concesiones recíprocas para extinguir obligaciones litigiosas o dudosas (art. 1641 CCyCN; art. 308 CPCCN). Surge de la voluntad de las partes y puede ser judicial o extrajudicial. La conciliación, en cambio, surge de convocatoria del juez y es siempre intraprocesal (art. 309 CPCCN).
¿Qué materias no pueden ser objeto de transacción?	Derechos que comprometan el orden público, derechos irrenunciables (ej. laborales), y derechos sobre relaciones de familia o estado de las personas. Excepción: derechos patrimoniales derivados de aquellas (alimentos, división de bienes conyugales).
¿Qué es la caducidad de la instancia y cuál es su fundamento?	Extinción de la instancia por inactividad procesal de quien tiene la carga de impulsarla, transcurridos los plazos del art. 310 CPCCN. Fundamentos: interés público en no mantener procesos paralizados indefinidamente; tutela del órgano jurisdiccional; presunción de abandono de la instancia.
¿Cuáles son los plazos del art. 310 CPCCN?	(1) 6 meses en primera instancia. (2) 3 meses en segunda/ulterior instancia, juicio sumarísimo, ejecutivo,...